

中国证券投资基金业协会

中基协处分（2024）46 号

纪律处分决定书

当事人：屠志成，男，1980 年 1 月出生，时任广州华康汇海投资有限公司（以下简称华康汇海）法定代表人、总经理。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）、《中国证券投资基金业协会章程》（以下简称《协会章程》）、《中国证券投资基金业协会会员管理办法》（以下简称《会员管理办法》）、《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《实施办法》）等法律法规和相关自律规则，协会向屠志成下达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2023〕352 号）。屠志成于规定期限内向协会提交了书面申辩意见，协会按照规定程序进行了审理。本次纪律处分案现已审理终结。

一、事先告知情况

经查，华康汇海存在以下违规事实：

一是华康汇海与集团公司混同经营。华康汇海与深圳新华康控股集团有限公司（以下简称华康集团）系同一实际控

制人控制的关联机构，二者混同经营。**其一**，2017年2月1日至2023年2月13日期间，华康汇海无独立办公场所，与华康集团共用办公地点。**其二**，自2017年2月1日起，华康汇海的公章及法定代表人章均由华康集团统一管理。**其三**，华康汇海管理的私募基金产品“华康汇海浔龙湾私募证券投资基金”（以下简称“浔龙湾母基金”）的投资决策均由华康集团资管板块项目评审投资决策委员会做出。**其四**，华康汇海为华康集团员工报销款项。以上行为违反了《私募基金监管办法》第四条关于管理人应当恪尽职守，履行谨慎勤勉义务的规定；违反了《私募投资基金管理人内部控制指引》第十五条关于授权控制应当贯穿于私募基金管理人资金募集、投资研究、投资运作、运营保障和信息披露等主要环节的规定，第十条关于私募基金管理人应当建立职责明确、相互制约的组织结构的规定；违反了《私募基金管理人登记须知》第二条第（三）项关于私募基金管理人办公场所应当具备独立性的要求。

二是向非合格投资者募集资金。“浔龙湾母基金”于2020年6月16日完成备案，其募集户于2021年12月20日收到投资者余某兵转账10万元，备注为“余某兵认购华康汇海浔龙湾私募证券投资基金产品”。经查，余某兵曾为深圳华康海宇咨询服务有限公司上海分公司员工，其已于2022年1月离职。余某兵非华康汇海员工，不符合合格投资者要求。以上行为违反了《基金法》第八十七条、第九十一条，《私募基金监管办法》第十一条、第十二条关于私募基金应当向合格投资者募集资金的相关规定。

三是误导性宣传。华康汇海的公司路演材料和“浔龙湾母基金”“华康汇海汇贤湾私募证券投资基金”的募集宣传材料存在误导性陈述。前述材料列示华康汇通资产管理有限公司（已于2016年8月1日被协会注销私募基金管理人，以下简称华康汇通），称“华康资管是华康集团三大业务板块之一，具体包括华康汇通、华康汇海和华康粤海”，相关材料未说明华康汇通已被注销私募基金管理人登记、不能再开展相关业务。以上行为违反了《关于加强私募投资基金监管的若干规定》第六条第六项以及《私募投资基金募集行为管理办法》第十六条关于私募基金宣传推介材料应当真实、准确、完整，不得有误导性陈述的相关规定。

以上事实有机构情况说明、投资决策文件、相关账户流水、资产管理业务综合报送平台信息、募集宣传材料、劳动合同、任命文件、电话记录单等证据予以确认，事实清楚，证据充分，足以认定。屠志成于2018年4月至2019年12月担任华康汇海法定代表人、总经理，其应就华康汇海办公场所不独立、公章与法定代表人章由华康集团统一管理的混同经营违规事实承担相应责任。

二、申辩意见

屠志成提出以下申辩意见：

屠志成称其担任华康汇海法定代表人时，相关混同经营问题已成事实，其曾多次向华康集团反馈相关合规风险，要求尽快整改，但华康集团一再拖延。一方面，屠志成尽力保持汇海在华康大厦内部办公环境的相对独立性；另一方面，当发现华康集团无诚意进行实质性整改后，屠志成主动离

职。

综上，当事人向协会申请减免纪律处分。

三、审理意见与处分决定

经审理，协会认为：

屠志成辩称督促华康汇海整改、多次向华康集团反馈合规风险等，但未能就其履职情况提交充分证据。屠志成作为基金从业人员有义务遵守行业法律法规及自律规则，其担任私募基金管理人华康汇海的法定代表人、总经理，应就其任职期间内华康汇海办公场所不独立、公章与法定代表人章由华康集团统一管理的混同经营违规事实承担相应责任，有必要对其予以警示教育。

鉴于以上基本事实、情节和审理情况，根据《基金法》第一百一十一条第三项，《私募基金监管办法》第二十九条，《协会章程》第六条第三项，《会员管理办法》第二十九条，《实施办法》第二条、第九条的规定，协会决定作出以下纪律处分：

对屠志成进行警告。

根据《实施办法》第三十九条、第四十条的规定，如对以上纪律处分决定有异议，当事人可以于收到本决定书之日起十五个工作日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。

中国证券投资基金业协会

2024年1月29日

抄送：证监会市场二司（清整办），广东证监局。